Diritto
Risposte spiegate

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le risposte prima di aver provato da solo.

1 · Che cos’è il contratto · Risposte

1. Che cos’è l’autonomia contrattuale?

Risposta: La libertà di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge

> Art. 1322 c.c., 1° comma.
>
> Risposta: **La libertà di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge**.

---

2. Come si chiama un contratto che non rientra nei tipi previsti dalla legge?

Risposta: Contratto atipico

> «Tipico» = previsto dalla legge; «atipico» = non previsto.
>
> Risposta: **Contratto atipico**.

---

3. Di che natura è il rapporto giuridico del contratto?

Risposta: Patrimoniale, cioè con un valore economico

> Il contratto riguarda rapporti patrimoniali.
>
> Risposta: **Patrimoniale, cioè con un valore economico**.

---

4. Marco vende il motorino a Sara per 800 euro. Chi sono le parti?

Risposta: Marco e Sara

> Le parti sono le persone che fanno il contratto.
>
> Risposta: **Marco e Sara**.

---

5. Che cosa possono fare le parti con il contratto?

Risposta: Costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico

> Creare, regolare o chiudere un rapporto.
>
> Risposta: **Costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico**.

---

6. Quante parti servono almeno per fare un contratto?

Risposta: Due

> Il codice dice «due o più parti».
>
> Risposta: **Due**.

---

7. Le parti possono fare contratti che la legge non disciplina in modo particolare?

Risposta: Sì, se realizzano interessi meritevoli di tutela

> Contratti atipici: art. 1322, 2° comma.
>
> Risposta: **Sì, se realizzano interessi meritevoli di tutela**.

---

8. Che cos'è il contratto?

Risposta: L'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale

> Definizione dell'art. 1321 c.c.
>
> Risposta: **L'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale**.

---

9. Quale termine corrisponde a questa definizione?
L'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

Risposta: Contratto

> La definizione dice: L'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).
>
> Risposta: **Contratto**.

---

10. Che cosa significa **Autonomia contrattuale**?

Risposta: La libertà delle parti di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c.).

> **Autonomia contrattuale**: La libertà delle parti di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c.).

---

11. Che cosa significa **Parte**?

Risposta: Ogni persona che partecipa al contratto. Nella compravendita le parti sono il venditore e il compratore.

> **Parte**: Ogni persona che partecipa al contratto. Nella compravendita le parti sono il venditore e il compratore.

---

12. Che cosa significa **Contratto atipico**?

Risposta: Contratto che non appartiene ai tipi che la legge disciplina in modo particolare. È valido se realizza interessi meritevoli di tutela.

> **Contratto atipico**: Contratto che non appartiene ai tipi che la legge disciplina in modo particolare. È valido se realizza interessi meritevoli di tutela.

Quiz di teoria: risposte

1. C · L'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Definizione dell'art. 1321 c.c.

2. A · Due. «Due o più parti».

3. B · La libertà di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge. Art. 1322 c.c., 1° comma.

4. B · Quando realizza interessi meritevoli di tutela. Art. 1322 c.c., 2° comma.

Orale: risposte modello

Che cos'è il contratto?
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. La definizione è nell'articolo 1321 del Codice civile.

Che cos'è l'autonomia contrattuale?
È la libertà delle parti di decidere liberamente il contenuto del contratto, ma nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c.).

Che cos’è un contratto atipico?
È un contratto che non appartiene ai tipi che la legge disciplina in modo particolare. Le parti possono farlo, purché sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.

2 · I requisiti del contratto · Risposte

1. Quale termine corrisponde a questa definizione?
La funzione economico-sociale del contratto: lo scopo pratico per cui si fa. Nella compravendita è lo scambio di una cosa con un prezzo.

Risposta: Causa

> La definizione dice: La funzione economico-sociale del contratto: lo scopo pratico per cui si fa. Nella compravendita è lo scambio di una cosa con un prezzo.
>
> Risposta: **Causa**.

---

2. Che cos'è la causa del contratto?

Risposta: La funzione economico-sociale: lo scopo pratico per cui si fa il contratto

> Per esempio, nella compravendita: cosa contro prezzo.
>
> Risposta: **La funzione economico-sociale: lo scopo pratico per cui si fa il contratto**.

---

3. Quale contratto deve farsi per atto pubblico o scrittura privata?

Risposta: Il contratto che trasferisce la proprietà di un immobile

> Art. 1350, n. 1.
>
> Risposta: **Il contratto che trasferisce la proprietà di un immobile**.

---

4. Che cosa significa **Causa**?

Risposta: La funzione economico-sociale del contratto: lo scopo pratico per cui si fa. Nella compravendita è lo scambio di una cosa con un prezzo.

> **Causa**: La funzione economico-sociale del contratto: lo scopo pratico per cui si fa. Nella compravendita è lo scambio di una cosa con un prezzo.

---

5. La locazione di un immobile per più di nove anni quale forma richiede?

Risposta: L'atto pubblico o la scrittura privata

> Art. 1350, n. 8.
>
> Risposta: **L'atto pubblico o la scrittura privata**.

---

6. Quali sono i requisiti del contratto (art. 1325)?

Risposta: Accordo, causa, oggetto e forma (quando la legge la richiede a pena di nullità)

> I quattro requisiti.
>
> Risposta: **Accordo, causa, oggetto e forma (quando la legge la richiede a pena di nullità)**.

---

7. Quando la forma è un requisito del contratto?

Risposta: Quando la legge la prescrive sotto pena di nullità

> Art. 1325, n. 4.
>
> Risposta: **Quando la legge la prescrive sotto pena di nullità**.

---

8. Quali requisiti deve avere l'oggetto (art. 1346)?

Risposta: Possibile, lecito, determinato o determinabile

> I quattro aggettivi dell'oggetto.
>
> Risposta: **Possibile, lecito, determinato o determinabile**.

---

9. Che cosa significa **Requisiti del contratto**?

Risposta: Gli elementi che servono per un contratto valido: accordo, causa, oggetto e, quando la legge lo richiede, la forma (art. 1325 c.c.).

> **Requisiti del contratto**: Gli elementi che servono per un contratto valido: accordo, causa, oggetto e, quando la legge lo richiede, la forma (art. 1325 c.c.).

---

10. Che cosa vuol dire che l'oggetto è «determinabile»?

Risposta: Si può individuare con criteri stabiliti, senza lasciare la scelta a una sola parte

> Non deve dipendere dall'arbitrio di una parte.
>
> Risposta: **Si può individuare con criteri stabiliti, senza lasciare la scelta a una sola parte**.

---

11. Che cosa significa **Forma**?

Risposta: Il modo in cui il contratto si esprime. Per alcuni contratti la legge richiede l'atto pubblico o la scrittura privata, a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

> **Forma**: Il modo in cui il contratto si esprime. Per alcuni contratti la legge richiede l'atto pubblico o la scrittura privata, a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

---

12. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Il modo in cui il contratto si esprime. Per alcuni contratti la legge richiede l'atto pubblico o la scrittura privata, a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

Risposta: Forma

> La definizione dice: Il modo in cui il contratto si esprime. Per alcuni contratti la legge richiede l'atto pubblico o la scrittura privata, a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
>
> Risposta: **Forma**.

Quiz di teoria: risposte

1. C · Accordo, causa, oggetto e forma (se la legge la richiede). Art. 1325 c.c.

2. C · La funzione economico-sociale del contratto, lo scopo pratico. Nella compravendita: cosa contro prezzo.

3. B · Che sia molto costoso. Possibile, lecito, determinato o determinabile.

4. A · Atto pubblico o scrittura privata, a pena di nullità. Art. 1350 c.c., n. 1.

Orale: risposte modello

Quali sono i requisiti del contratto?
Secondo l'articolo 1325 sono quattro: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Che cos'è la causa del contratto?
È la funzione economico-sociale del contratto, cioè lo scopo pratico per cui viene fatto. Per esempio, nella compravendita la causa è lo scambio di una cosa con un prezzo.

Quali requisiti deve avere l’oggetto del contratto?
Secondo l’articolo 1346 l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Quando serve la forma scritta? Fai un esempio.
Serve quando la legge la prescrive a pena di nullità. Per esempio, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono essere fatti per atto pubblico o scrittura privata (art. 1350).

3 · Come nasce: proposta e accettazione · Risposte

1. Entro quando deve arrivare l’accettazione?

Risposta: Nel termine stabilito dal proponente, o nel tempo ordinariamente necessario

> Art. 1326, 2° comma.
>
> Risposta: **Nel termine stabilito dal proponente, o nel tempo ordinariamente necessario**.

---

2. Che cosa significa **Proposta**?

Risposta: La dichiarazione con cui una parte propone all’altra di concludere un contratto.

> **Proposta**: La dichiarazione con cui una parte propone all’altra di concludere un contratto.

---

3. Che cosa succede se l’accettazione arriva in ritardo?

Risposta: Di regola non vale; il proponente può considerarla valida se avvisa subito

> Art. 1326, 3° comma.
>
> Risposta: **Di regola non vale; il proponente può considerarla valida se avvisa subito**.

---

4. Che cos’è l’accettazione?

Risposta: La risposta positiva dell’altra parte alla proposta

> Il secondo passo.
>
> Risposta: **La risposta positiva dell’altra parte alla proposta**.

---

5. Che cosa succede se rispondo con un prezzo diverso da quello proposto?

Risposta: Il contratto non è concluso: la risposta è una nuova proposta

> Art. 1326, 5° comma.
>
> Risposta: **Il contratto non è concluso: la risposta è una nuova proposta**.

---

6. Che cosa significa **Controproposta**?

Risposta: Una risposta che non corrisponde alla proposta (ad esempio con un prezzo diverso): non conclude il contratto, vale come nuova proposta.

> **Controproposta**: Una risposta che non corrisponde alla proposta (ad esempio con un prezzo diverso): non conclude il contratto, vale come nuova proposta.

---

7. Quando il contratto è concluso (art. 1326)?

Risposta: Quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione

> Conta la conoscenza, non l'invio.
>
> Risposta: **Quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione**.

---

8. Il proponente chiede una forma precisa per l'accettazione e io rispondo in un'altra forma. Che cosa succede?

Risposta: L'accettazione non ha effetto

> Art. 1326, 4° comma.
>
> Risposta: **L'accettazione non ha effetto**.

---

9. Quando una dichiarazione si considera conosciuta (art. 1335)?

Risposta: Quando arriva all'indirizzo del destinatario

> Si presume conosciuta all'arrivo.
>
> Risposta: **Quando arriva all'indirizzo del destinatario**.

---

10. Che cosa significa **Contratto concluso**?

Risposta: Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.).

> **Contratto concluso**: Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.).

---

11. Che cosa significa **Accettazione**?

Risposta: La risposta positiva dell'altra parte alla proposta.

> **Accettazione**: La risposta positiva dell'altra parte alla proposta.

---

12. Che cos’è la proposta?

Risposta: La dichiarazione con cui una parte propone di concludere un contratto

> Il primo passo.
>
> Risposta: **La dichiarazione con cui una parte propone di concludere un contratto**.

Quiz di teoria: risposte

1. A · Quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione. Art. 1326 c.c., 1° comma.

2. A · La risposta positiva dell’altra parte alla proposta. Risposta che accetta la proposta.

3. B · Vale come nuova proposta. Art. 1326 c.c., 5° comma.

4. B · Quando arriva all’indirizzo del destinatario. Art. 1335 c.c.

Orale: risposte modello

Come nasce il contratto?
Nasce dall’incontro tra la proposta di una parte e l’accettazione dell’altra. Secondo l’articolo 1326 il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

Che cosa succede se l’accettazione arriva in ritardo?
Di regola non è efficace. Il proponente può però considerarla valida, a condizione di avvisare subito l’altra parte.

Che cosa succede se l’accettazione non corrisponde alla proposta?
Non conclude il contratto: vale come una nuova proposta, che l’originario proponente dovrà a sua volta accettare.

4 · Effetti e tipi di contratto · Risposte

1. Che cos’è un contratto gratuito?

Risposta: Una parte dà un vantaggio all’altra senza ricevere nulla in cambio

> Per esempio la donazione.
>
> Risposta: **Una parte dà un vantaggio all’altra senza ricevere nulla in cambio**.

---

2. Di regola il contratto produce effetti per i terzi?

Risposta: No, salvo i casi previsti dalla legge

> Art. 1372, 2° comma.
>
> Risposta: **No, salvo i casi previsti dalla legge**.

---

3. Che cos’è un contratto oneroso?

Risposta: Ogni parte ha un vantaggio e un sacrificio

> Per esempio la compravendita.
>
> Risposta: **Ogni parte ha un vantaggio e un sacrificio**.

---

4. Che cos’è la compravendita (art. 1470)?

Risposta: Il contratto che trasferisce la proprietà di una cosa in cambio di un prezzo

> Cosa contro prezzo.
>
> Risposta: **Il contratto che trasferisce la proprietà di una cosa in cambio di un prezzo**.

---

5. Come si scioglie di regola un contratto?

Risposta: Per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge

> Non basta la volontà di una sola parte.
>
> Risposta: **Per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge**.

---

6. Che cos’è la donazione (art. 769)?

Risposta: Il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra

> Contratto gratuito.
>
> Risposta: **Il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra**.

---

7. Che cosa significa **Forza di legge tra le parti**?

Risposta: Il contratto va rispettato dalle parti come una legge (art. 1372 c.c.).

> **Forza di legge tra le parti**: Il contratto va rispettato dalle parti come una legge (art. 1372 c.c.).

---

8. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Il contratto va rispettato dalle parti come una legge (art. 1372 c.c.).

Risposta: Forza di legge tra le parti

> La definizione dice: Il contratto va rispettato dalle parti come una legge (art. 1372 c.c.).
>
> Risposta: **Forza di legge tra le parti**.

---

9. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Contratto in cui una parte dà un vantaggio all’altra senza ricevere nulla in cambio. Esempio: la donazione.

Risposta: Contratto gratuito

> La definizione dice: Contratto in cui una parte dà un vantaggio all’altra senza ricevere nulla in cambio. Esempio: la donazione.
>
> Risposta: **Contratto gratuito**.

---

10. Che cosa significa **Contratto gratuito**?

Risposta: Contratto in cui una parte dà un vantaggio all’altra senza ricevere nulla in cambio. Esempio: la donazione.

> **Contratto gratuito**: Contratto in cui una parte dà un vantaggio all’altra senza ricevere nulla in cambio. Esempio: la donazione.

---

11. Qual è la differenza tra vendita e permuta?

Risposta: Nella vendita il corrispettivo è un prezzo; nella permuta si scambiano due beni

> Prezzo contro scambio di beni.
>
> Risposta: **Nella vendita il corrispettivo è un prezzo; nella permuta si scambiano due beni**.

---

12. Che cosa significa **Contratto oneroso**?

Risposta: Contratto in cui ogni parte ha un vantaggio ma anche un sacrificio. Esempio: la compravendita.

> **Contratto oneroso**: Contratto in cui ogni parte ha un vantaggio ma anche un sacrificio. Esempio: la compravendita.

Quiz di teoria: risposte

1. C · Le parti devono rispettare il contratto come una legge. Art. 1372 c.c., 1° comma.

2. C · Per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Art. 1372 c.c.

3. B · La donazione. Una parte dà senza ricevere nulla.

4. B · La proprietà di una cosa in cambio di un prezzo. Art. 1470 c.c.

Orale: risposte modello

Che cosa significa che il contratto ha forza di legge tra le parti?
Significa che le parti devono rispettarlo come una legge. Secondo l'articolo 1372 si può sciogliere solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, e di regola non produce effetti per i terzi.

Qual è la differenza tra contratto oneroso e contratto gratuito?
Nel contratto oneroso ogni parte ha un vantaggio ma anche un sacrificio, per esempio nella compravendita. Nel contratto gratuito una parte dà un vantaggio all'altra senza ricevere nulla in cambio, per esempio nella donazione.

Che cos’è la compravendita?

Secondo l’articolo 1470 è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, o di un altro diritto, in cambio di un prezzo.

5 · La nullità · Risposte

1. Una casa è venduta solo a voce, senza atto scritto. Come è il contratto?

Risposta: Nullo, per mancanza della forma

> Art. 1350, n. 1.
> Risposta: **Nullo, per mancanza della forma**.

---

2. Un contratto ha per oggetto una cosa vietata dalla legge. Come è?

Risposta: Nullo, perché l'oggetto è illecito

> Mancano i requisiti dell'art. 1346.
> Risposta: **Nullo, perché l'oggetto è illecito**.

---

3. In un contratto manca l'accordo delle parti. Come è?

Risposta: Nullo

> Manca un requisito dell'art. 1325.
> Risposta: **Nullo**.

---

4. Che cosa significa **Norma imperativa**?

Risposta: Regola di legge che le parti non possono cambiare con un loro accordo. Un contratto contrario a una norma imperativa è nullo (art. 1418 c.c.).

> **Norma imperativa**: Regola di legge che le parti non possono cambiare con un loro accordo. Un contratto contrario a una norma imperativa è nullo (art. 1418 c.c.).

---

5. Che cos'è la nullità?

Risposta: L'invalidità più grave: il contratto non può produrre i suoi effetti

> Art. 1418 c.c.
> Risposta: **L'invalidità più grave: il contratto non può produrre i suoi effetti**.

---

6. Un contratto è contrario a una norma imperativa. Come è?

Risposta: Nullo

> Art. 1418, 1° comma.
>
> Risposta: **Nullo**.

---

7. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Invalidità grave: il contratto non può produrre i suoi effetti. Può farla valere chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.).

Risposta: Nullità

> La definizione dice: Invalidità grave: il contratto non può produrre i suoi effetti. Può farla valere chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.).
>
> Risposta: **Nullità**.

---

8. L'azione di nullità si prescrive?

Risposta: No, è imprescrittibile

> Art. 1422.
>
> Risposta: **No, è imprescrittibile**.

---

9. Chi può far valere la nullità?

Risposta: Chiunque vi abbia interesse

> Art. 1421.
>
> Risposta: **Chiunque vi abbia interesse**.

---

10. Quale termine corrisponde a questa definizione?
L'azione di nullità non si prescrive: si può proporre in qualsiasi momento (art. 1422 c.c.).

Risposta: Azione imprescrittibile

> La definizione dice: L'azione di nullità non si prescrive: si può proporre in qualsiasi momento (art. 1422 c.c.).
>
> Risposta: **Azione imprescrittibile**.

---

11. Una causa contraria al buon costume rende il contratto…

Risposta: Nullo

> Causa illecita: art. 1343 e 1418.
>
> Risposta: **Nullo**.

---

12. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Causa contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.).

Risposta: Causa illecita

> La definizione dice: Causa contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.).
>
> Risposta: **Causa illecita**.

Quiz di teoria: risposte

1. A · L'invalidità più grave: il contratto non produce i suoi effetti. Art. 1418 c.c.

2. B · Quando manca uno dei requisiti o è contrario a norme imperative. Art. 1418 c.c.

3. B · Chiunque vi abbia interesse. Art. 1421 c.c.

4. A · No, è imprescrittibile. Art. 1422 c.c.

Orale: risposte modello

Che cos'è la nullità del contratto?
È l'invalidità più grave: il contratto non può produrre i suoi effetti.

In quali casi il contratto è nullo?
Secondo l'articolo 1418 il contratto è nullo se è contrario a norme imperative; se manca uno dei requisiti dell'articolo 1325, cioè accordo, causa, oggetto e, quando serve, forma; se la causa è illecita; se i motivi sono illeciti nei casi previsti; e se l'oggetto non è possibile, lecito, determinato o determinabile.

Chi può far valere la nullità e entro quanto tempo?

Può farla valere chiunque vi abbia interesse. L’azione di nullità è imprescrittibile: non si prescrive.

6 · L’annullabilità · Risposte

1. Che cos’è il dolo?

Risposta: I raggiri di una parte, senza i quali l’altra non avrebbe contrattato

> Art. 1439.
>
> Risposta: **I raggiri di una parte, senza i quali l’altra non avrebbe contrattato**.

---

2. Che cosa significa **Incapacità legale**?

Risposta: La condizione di chi non può fare da solo gli atti giuridici: il minorenne (sotto i 18 anni), l’interdetto, l’inabilitato.

> **Incapacità legale**: La condizione di chi non può fare da solo gli atti giuridici: il minorenne (sotto i 18 anni), l’interdetto, l’inabilitato.

---

3. Che cosa significa **Dolo**?

Risposta: Raggiri usati da una parte: annullano il contratto se, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439 c.c.).

> **Dolo**: Raggiri usati da una parte: annullano il contratto se, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439 c.c.).

---

4. Il venditore usa raggiri e senza di essi non avrei comprato. Il contratto è…

Risposta: Annullabile per dolo

> Art. 1439.
>
> Risposta: **Annullabile per dolo**.

---

5. Compro un quadro credendolo d’autore, ma è una copia: sbaglio sulla qualità decisiva. Il contratto è…

Risposta: Annullabile per errore essenziale

> Art. 1429: errore sulle qualità dell’oggetto.
>
> Risposta: **Annullabile per errore essenziale**.

---

6. Entro quanti anni si può chiedere l’annullamento?

Risposta: Cinque anni

> Art. 1442.
>
> Risposta: **Cinque anni**.

---

7. Mi minacciano di un male ingiusto e notevole per farmi firmare. Il contratto è...

Risposta: Annullabile per violenza

> Artt. 1427 e 1435.
>
> Risposta: **Annullabile per violenza**.

---

8. Un minorenne firma da solo la vendita di un appartamento. Il contratto è...

Risposta: Annullabile per incapacità legale

> Art. 1425, 1° comma.
>
> Risposta: **Annullabile per incapacità legale**.

---

9. Quali sono i vizi del consenso?

Risposta: Errore, violenza e dolo

> Art. 1427.
>
> Risposta: **Errore, violenza e dolo**.

---

10. Come deve essere la minaccia per essere violenza (art. 1435)?

Risposta: Di un male ingiusto e notevole, tale da fare impressione su una persona sensata

> Non basta una paura interna.
>
> Risposta: **Di un male ingiusto e notevole, tale da fare impressione su una persona sensata**.

---

11. Che cosa significa **Annullabilità**?

Risposta: Il contratto può essere annullato se una parte era incapace o se il suo consenso era viziato (artt. 1425 e 1427 c.c.).

> **Annullabilità**: Il contratto può essere annullato se una parte era incapace o se il suo consenso era viziato (artt. 1425 e 1427 c.c.).

---

12. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Il contratto può essere annullato se una parte era incapace o se il suo consenso era viziato (artt. 1425 e 1427 c.c.).

Risposta: Annullabilità

> La definizione dice: Il contratto può essere annullato se una parte era incapace o se il suo consenso era viziato (artt. 1425 e 1427 c.c.).
>
> Risposta: **Annullabilità**.

Quiz di teoria: risposte

1. A · Errore, violenza e dolo. Art. 1427 c.c.

2. C · Annullabile per incapacità legale. Art. 1425 c.c., 1° comma.

3. B · I raggiri di una parte, senza i quali l'altra non avrebbe contrattato. Art. 1439 c.c.

4. B · Cinque anni. Art. 1442 c.c.

Orale: risposte modello

Quando un contratto è annullabile?
È annullabile quando una delle parti è legalmente incapace di contrarre, per esempio un minorenne, oppure quando il consenso è stato dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

Quali sono i vizi del consenso?
Sono tre: l'errore, la violenza e il dolo. Il contraente il cui consenso è viziato può chiedere l'annullamento del contratto (art. 1427).

Che cosa sono la violenza e il dolo?
La violenza è la minaccia di un male ingiusto e notevole, tale da fare impressione su una persona sensata. Il dolo sono i raggiri di una parte, determinanti: senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato.

Entro quanto tempo si può chiedere l'annullamento?
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Il termine decorre, per esempio, dal giorno in cui cessa la violenza, o in cui si scopre l'errore o il dolo, o in cui il minore diventa maggiorenne.

7 · Rescissione e risoluzione · Risposte

1. Quanto deve essere la lesione per rescindere?

Risposta: Oltre la metà del valore della prestazione

> Art. 1448, 2° comma.
>
> Risposta: **Oltre la metà del valore della prestazione**.

---

2. I contratti aleatori si possono rescindere per lesione?

Risposta: No

> Art. 1448, 4° comma.
>
> Risposta: **No**.

---

3. Il venditore non consegna la bici già pagata. Che cosa posso chiedere?

Risposta: L’adempimento o la risoluzione, e il risarcimento del danno

> Art. 1453, 1° comma.
>
> Risposta: **L’adempimento o la risoluzione, e il risarcimento del danno**.

---

4. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Scioglimento del contratto con prestazioni corrispettive quando una parte non adempie (art. 1453 c.c.).

Risposta: Risoluzione

> La definizione dice: Scioglimento del contratto con prestazioni corrispettive quando una parte non adempie (art. 1453 c.c.).
>
> Risposta: **Risoluzione**.

---

5. In quanto tempo si prescrive l’azione di rescissione?

Risposta: In un anno dalla conclusione del contratto

> Art. 1449.
>
> Risposta: **In un anno dalla conclusione del contratto**.

---

6. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Nel contratto l'obbligo di una parte dipende dall'obbligo dell'altra. Esempio: la compravendita (cosa contro prezzo).

Risposta: Prestazioni corrispettive

> La definizione dice: Nel contratto l'obbligo di una parte dipende dall'obbligo dell'altra. Esempio: la compravendita (cosa contro prezzo).
>
> Risposta: **Prestazioni corrispettive**.

---

7. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Non fare ciò che si è promesso con il contratto.

Risposta: Inadempimento

> La definizione dice: Non fare ciò che si è promesso con il contratto.
>
> Risposta: **Inadempimento**.

---

8. Una persona in grave bisogno vende per metà prezzo; l'acquirente ne ha approfittato. Quale rimedio è possibile?

Risposta: La rescissione

> Art. 1448: bisogno + approfittamento + lesione oltre la metà.
>
> Risposta: **La rescissione**.

---

9. Si può risolvere un contratto per un inadempimento di scarsa importanza?

Risposta: No

> Art. 1455.
>
> Risposta: **No**.

---

10. A che cosa serve la risoluzione (art. 1453)?

Risposta: A sciogliere un contratto con prestazioni corrispettive se una parte non adempie

> Rimedio per l'inadempimento.
>
> Risposta: **A sciogliere un contratto con prestazioni corrispettive se una parte non adempie**.

---

11. Che cosa significa **Rescissione**?

Risposta: Rimedio per il contratto molto sproporzionato, concluso da chi era in stato di bisogno e di cui l'altra parte ha approfittato (art. 1448 c.c.).

> **Rescissione**: Rimedio per il contratto molto sproporzionato, concluso da chi era in stato di bisogno e di cui l'altra parte ha approfittato (art. 1448 c.c.).

---

12. Che cosa significa **Risoluzione**?

Risposta: Scioglimento del contratto con prestazioni corrispettive quando una parte non adempie (art. 1453 c.c.).

> **Risoluzione**: Scioglimento del contratto con prestazioni corrispettive quando una parte non adempie (art. 1453 c.c.).

Quiz di teoria: risposte

1. A · Sproporzione, stato di bisogno e approfittamento dell'altra parte. Art. 1448 c.c., 1° comma.

2. B · Oltre la metà del valore della prestazione. Art. 1448 c.c., 2° comma.

3. A · L'adempimento o la risoluzione, e il risarcimento del danno. Art. 1453 c.c.

4. B · No. Art. 1455 c.c.

Orale: risposte modello

Che cos'è la rescissione?
È il rimedio per un contratto molto sproporzionato, concluso da una parte in stato di bisogno e di cui l'altra ha approfittato. Serve una lesione che superi la metà del valore della prestazione; l'azione si prescrive in un anno.

Che cos'è la risoluzione per inadempimento?
Nei contratti con prestazioni corrispettive, se una parte non adempie, l'altra può chiedere l'adempimento oppure la risoluzione del contratto, e in ogni caso il risarcimento del danno.

Si può risolvere il contratto se l’inadempimento è lieve?
No: secondo l’articolo 1455 il contratto non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza, avendo riguardo all’interesse dell’altra parte.